张某某加工点“5·6”机械伤害事故调查报告

张某某加工点“5·6”机械伤害事故调查报告

2024年5月6日18时43分，台州市路桥区应急管理局接到金清镇应急管理办公室报告，称在位于台州市路桥区金清镇的浙江之恩环保产业园的张某某加工点发生一起致一人死亡的事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定和台州市路桥区人民政府办公室《关于成立张某某加工点“5·6”一般机械伤害责任事故调查组的通知》文件要求，区应急管理局受区政府委托，牵头成立由区纪委区监委、区人力资源和社会保障局、台州市公安局路桥分局、区总工会、金清镇人民政府等单位组成事故调查组，开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘察、询问相关人员、查阅资料、调查取证等方式，查明了事故过程，查清了事故原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、有关责任人的处理建议和防范事故的对策措施，形成以下调查报告。

一、基本概况

（一）事故相关单位和个人情况

1. 张某某加工点未取得营业执照，地址在浙江省台州市路桥区金清镇浙江之恩环保产业园，是租用了台州某某金属表面处理有限公司一楼北车间，从事电镀生产。现有员工18人，年产值约100万元人民币。

2. 张某某，男，汉族，生于1977年3月27日，家庭住址浙江省台州市路桥区蓬街镇民利村**区**号，身份证号码略。是该加工点的投资者，负责该加工点的全部事务。

3. 台州某某金属表面处理有限公司成立于2016年8月31日，公司类型为有限责任公司，法定代表人蔡某某，注册资本贰佰万元整，住所浙江省台州市路桥区金清镇浙江之恩环保产业园内，统一社会信用代码略，经营范围电镀加工；废弃资源回收加工（不含危险废物、废弃电器电子产品）、物业服务。现有员工75人，年产值3000万元人民币。

4. 梁某某个体工商户经营者梁某某，经营场所浙江省台州市路桥区蓬街镇新市村**区**号，组成形式个人经营，注册日期2018年2月6日，经营范围紧固件加工，统一社会信用代码略。

（二）厂房租赁情况

2022年12月26日，台州某某金属表面处理有限公司和梁某某签订厂房租赁合同，将位于浙江省台州市路桥区金清镇浙江之恩环保产业园**号厂房一楼北车间租赁给梁某某，年租金为94万元人民币。2023年3月12日，梁某某与张某某签订厂房租赁合同，将该厂房以同等价格转租给张某某进行生产经营活动。梁某某将厂房转租给张某某是在取得台州某某金属表面处理有限公司同意的情况下进行的。

二、事故发生和事故救援情况

2024年5月6日下午下班后（工作时间为上午是7点-12点；下午1点半-5点），张某某加工点的员工贺某某和陶某搬运电镀物料准备维修电镀槽设备。贺某某和陶某分别从车间南北两方向依次对电镀槽进行维修，贺某某在车间北边维修，贺某某先把电镀槽上的自行行车停电后再对电镀槽进行维修。每个电镀槽上都有一个自行行车，他们是维修那个电镀槽就会先关闭那个电镀槽上的自行行车，原因是每个自行行车停放的位置不同，他们先把自行行车调整到方便维修电镀槽的位置后再断电维修。陶某在维修设备过程中老板张某某（死者）进到车间了（具体时间不知道），张某某问陶某维修到什么进度了？陶某讲还要一段时间才能结束。然后陶某就看到张某某往车间北边走去了。18时40分左右，陶某忽然看到张某某上半身被自行行车（第7台行车）和电镀槽边沿之间被卡住了，他的腿还在不停抖动，陶某就赶快跑过去按下紧急停车按钮关闭自行行车，然后大声喊贺某某过来帮忙救人。陶某让贺某某打拨打了110报警电话和120急救电话并通知了台州某某金属表面处理有限公司的负责人李某。之后陶某就在楼下等110和120过来，大概过了十多分钟，110和120就过来了。然后将他们带到车间，那时候李某已经组织人员将行车拆了，把张某某抬了出来，我们就一起把张某某抬上了救护车。然后送往路桥区第二人民医院救治，当晚10点左右，张某某因抢救无效死亡。

路桥区应急管理局接到金清镇应急管理办公室报告后。事故调查组人员立即赶往事故现场进行处置，按照程序做好现场勘查和证据收集。2024年5月10日经路桥区金清镇人民调解委员会调解，签订人民调解协议书（（2024）金清人调字第062号），双方达成和解协议，死者的善后已妥善处置。

三、事故造成的人员死亡和直接经济损失情况

死亡人员：张某某，男，汉族，生于1977年3月27日，家庭住址浙江省台州市路桥区蓬街镇民利村**区**号，身份证号码略。

本次事故造成直接经济损失约五十万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

张某某不懂维修设备的知识，盲目进行设备维修；且在没有对自行行车进行断电的情况下违章作业，导致造成自己死亡。是造成本次机械伤害的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

张某某作为该加工点的投资人，安全生产主体责任意识缺失，违章作业；对企业安全生产管理不到位，缺乏安全风险意识；未取得营业执照，导致该加工点在不具备安全生产条件下生产。

（三）事故性质

这是一起非生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）张某某，作为该工点投资人，安全生产主体责任意识缺失，带头违章作业；对企业安全生产管理不到位，缺乏安全风险意识；且未取得营业执照，导致其被自行行车挤压后死亡。鉴于其已在事故中死亡，免于追究责任。

（二）梁某某将厂房转租给张某某，未与张某某签订专门的安全生产管理协议，对本次事故负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议区应急管理局给予行政处罚。

（三）台州某某金属表面处理有限公司未对承租张某某加工点的安全生产统一协调、管理，对本次事故负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议区应急管理局给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）台州某某金属表面处理有限公司要认真总结事故教训，增强法律意识，严格遵守国家法律法规，全面履行安全生产主体责任，加强对承租单位安全生产工作的协调、管理，加强隐患排查治理和员工安全教育，严格要求按照操作规程来进行生产作业，严防事故再次发生。

（二）金清镇人民政府要进一步加强对辖区内企业的日常检查，重点对员工的安全教育、隐患排查治理，以及工作中违反操作规程等方面进行检查。同时，举一反三，加强对辖区生产经营单位的安全监管，要求企业进一步落实主体责任，自主开展安全生产隐患排查和整治，夯实安全生产基础，预防生产安全事故发生。

打印本页　关闭窗口

站点地图　隐私声明　常见问题　联系我们

版权所有：台州市路桥区人民政府 © Copyright by Taizhou Luqiao District People's Government

主办单位： 台州市路桥区人民政府办公室　联系方式：桐屿街道文化路705号（邮政编码：318050）　技术支持：台州市路桥区政
站建设服务中心

建议IE680以上版本 浏览器,1024×768以上分辨率浏览本网站　网站标识码：3310040032　浙ICP备05073837号　访问